

## ***Ejercicio sentencia LSSI***



## Índice

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| Índice.....                                                   | 2 |
| 1. Referencia a la resolución íntegra .....                   | 2 |
| 2. Resumen de la situación .....                              | 3 |
| 3. Fallo y sanción impuesta.....                              | 3 |
| 4. Argumentación jurídica de la sanción.....                  | 4 |
| 4.1 Infracción del artículo 21 LSSI (SPAM) .....              | 4 |
| 4.2 Elementos agravantes considerados.....                    | 4 |
| 4.3 Falta de diligencia empresarial .....                     | 4 |
| 5. Importancia de la resolución en el ámbito de la LSSI ..... | 5 |
| 6. Conclusión final .....                                     | 5 |
| 7. Anexo .....                                                | 5 |
| Artículo 21 LSSI.....                                         | 6 |
| Concepto de SPAM .....                                        | 6 |

## 1. Referencia a la resolución íntegra

La resolución analizada corresponde al procedimiento sancionador:

- Referencia: PS/00055/2021
- Fecha: 12 de abril de 2021
- Órgano competente: Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
- Normativa aplicable:
  - o Artículo 21 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)
  - o Artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

Enlace a la resolución completa: <https://www.aepd.es/documento/ps-00055-2021.pdf>

## 2. Resumen de la situación

El caso tiene su origen en la reclamación de un particular frente a la empresa Anytime Fitness Iberia, S.L., debido al envío de comunicaciones comerciales no solicitadas mediante mensajes SMS.

El reclamante ejerció previamente su derecho de supresión de datos personales, solicitando expresamente a la empresa:

- La eliminación de sus datos personales.
- El cese del envío de comunicaciones comerciales por cualquier medio.

La empresa respondió afirmando que había procedido a eliminar los datos del usuario y que dejaría de enviar publicidad. Sin embargo, a pesar de esta confirmación, el reclamante continuó recibiendo múltiples mensajes SMS con contenido promocional.

Además, tras la apertura de actuaciones por parte de la AEPD, la empresa:

- No respondió a los requerimientos de información.
- Tampoco presentó alegaciones durante el procedimiento sancionador.

Estos hechos evidencian una conducta reiterada y una falta de diligencia en el cumplimiento de las obligaciones legales.

### 3. Fallo y sanción impuesta

La AEPD resolvió imponer a la empresa una sanción económica total de 15.000 euros, desglosada de la siguiente forma:

- 10.000 € por infracción del artículo 17 del RGPD (derecho de supresión de datos personales).
- 5.000 € por infracción del artículo 21 de la LSSI (envío de comunicaciones comerciales sin consentimiento).

En lo que respecta a la LSSI, el artículo 21 establece claramente que:

Queda prohibido el envío de comunicaciones comerciales por medios electrónicos (como SMS o correo electrónico) que no hayan sido previamente solicitadas o autorizadas por el destinatario.

Por tanto, el envío de estos mensajes constituye un caso claro de SPAM sancionable.

### 4. Argumentación jurídica de la sanción

#### 4.1 Infracción del artículo 21 LSSI (SPAM)

La AEPD considera probado que la empresa envió comunicaciones comerciales sin el consentimiento del destinatario, incumpliendo lo establecido en el artículo 21 de la LSSI.

Además, se da una circunstancia especialmente relevante:

el usuario no solo no había consentido, sino que había solicitado expresamente dejar de recibir comunicaciones.

Esto implica:

- Ausencia total de base legal para el tratamiento de datos con fines publicitarios.
- Vulneración directa de la normativa sobre comunicaciones electrónicas.

#### 4.2 Elementos agravantes considerados

Para determinar la cuantía de la sanción, la AEPD tuvo en cuenta varios factores agravantes:

- Reiteración de la conducta: se enviaron múltiples mensajes tras la solicitud de supresión.
- Duración en el tiempo: la infracción no fue puntual, sino continuada.

- Intencionalidad o negligencia: la empresa no adoptó medidas eficaces para evitar los envíos.
- Falta de colaboración con la autoridad: no respondió a los requerimientos de la AEPD.

Estos elementos justifican la imposición de una sanción económica, incluso tratándose de una infracción calificada como leve en la LSSI.

### 4.3 Falta de diligencia empresarial

Un aspecto clave de la resolución es la falta de diligencia de la empresa, que se manifiesta en:

- Confirmar la eliminación de datos sin haberla ejecutado realmente.
- Mantener los datos en sus sistemas y utilizarlos con fines publicitarios.
- No disponer de mecanismos eficaces para garantizar el cumplimiento de los derechos del interesado.

La AEPD considera que esta conducta vulnera los principios básicos de protección de datos y demuestra una gestión inadecuada de la información personal.

## 5. Importancia de la resolución en el ámbito de la LSSI

Esta resolución constituye un ejemplo claro de aplicación del régimen sancionador en materia de comunicaciones comerciales electrónicas.

De ella se desprenden varias conclusiones relevantes:

- El consentimiento del usuario es un requisito imprescindible para el envío de publicidad.
- El derecho de oposición debe respetarse de forma efectiva, no solo formal.
- Las empresas deben implementar medidas técnicas y organizativas adecuadas para evitar incumplimientos.
- La falta de respuesta a la AEPD agrava la responsabilidad.

## 6. Conclusión final

En conclusión, la resolución PS/00055/2021 pone de manifiesto la importancia del cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos y servicios de la sociedad de la información.

El envío de comunicaciones comerciales sin consentimiento constituye una infracción clara de la LSSI, especialmente cuando el usuario ha manifestado su oposición de forma expresa.

Asimismo, la resolución destaca que no basta con declarar el cumplimiento de los derechos del interesado, sino que es necesario garantizar su efectividad en la práctica.

Por todo ello, este caso sirve como referencia para entender:

- La aplicación del artículo 21 de la LSSI.
- La relación entre RGPD y LSSI.
- Las consecuencias jurídicas del envío de SPAM.

## 7. Anexo

### Artículo 21 LSSI

Prohíbe el envío de comunicaciones comerciales electrónicas sin consentimiento previo, salvo relación contractual previa y productos similares.

### Concepto de SPAM

Se entiende como cualquier comunicación publicitaria no solicitada enviada por medios electrónicos (email, SMS, etc.).